

(7)

NORMA BINTI JAAFAR
lwn
MOHDFODZI BIN ISHAK

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin Bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel)]

Pada : 19hb Oktober 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0043-2018

Peguam Pemohon: Puan Nor Azila Binti Mahmood dari Tetuan Nor Azila & Associates

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

PERMOHONAN PEMOHON

[1] Pemohon Norma Binti Jaafar telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung prosiding perbicaraan yang telah selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bagi kes mal No: 10300-045-0250-2016.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut;

- i) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung Perintah Prosiding kes bertarikh 5hb Mei 2016 yang berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10300-045-0250-2016;
- ii) Bahawa Mahkamah memerintahkan membatalkan dan/atau mengarahkan untuk kes Saman No.: 10300-045-0250-2016 bertarikh 5hb Mei 2016 tersebut dibicarakan semula bermula daripada awal prosiding kes dengan membenarkan Pemohon memasukkan pernyataan pembelaan sehingga kes ini selesai dibicarakan demi keadilan;
- iii) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI

[3] Pada 15hb April 2016, Responden telah menfailkan kes Permohonan Pembatalan Hibah terhadap setengah bahagian tanah yang dikenali sebagai Lot 90477 GM 4206 Mukin Sanglang, Perlis

melalui kausa tindakan Kes Mal No: 10300-038-0066-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam.

[4] Ketika sebutan kes pada 5hb Mei 2016, kedua-dua pihak telah hadir. Ketika itu Responden hadir bersama Peguamnya dan tiga (3) orang yang lain iaitu Ishak Bin Mat (bapa Responden), Mohammad Radzi bin Ishak (Saudara lelaki seibu sebapa Responden), dan Fauziah @ Munazirah binti Ishak (Saudara perempuan seibu sebapa Responden). Pemohon pula hadir bersendirian dan tidak diwakili peguam syarie.

[5] Ketika prosiding sebutan tersebut, kedua-dua pihak telah bersetuju bahawa setengah bahagian dari tanah yang dikenali sebagai Lot 90477 GM 4206 Mukin Sanglang, Perlis itu dibahagikan seperti berikut; diantara Pemohon, Responden dan empat orang yang lain iaitu

- i) Satu (1) Relong yang terdiri di atasnya sebuah rumah kediaman hendaklah diserahkan kepada Pemohon, Norma Binti Jaafar yang mana bahagian itu adalah termasuk didalam bahagian yang telah dipersetujui untuk dibahagikan secara samarata di antara waris-waris Simat;
- ii) Baki Tanah Pusaka tersebut hendaklah dibahagikan secara samarata di antara waris-waris seperti berikut;
 - a) Ishak Bin Mat (Suami Simati);

- b) Mohammad Radzi bin Ishak (Saudara lelaki seibu sebapa Responden);
- c) Fauziah @ Munazirah binti Ishak (Saudara perempuan seibu sebapa Responden); dan
- d) Monarizah binti Ishak (Saudara perempuan seibu sebapa Responden)

iii)

[6] Pemohon kemudiannya tidak berpuashati dengan Perintah Persetujuan tersebut dan memohon agar kes tersebut dan memohon perintah/penghakiman kes Saman No.: 10300-045-0250-2016 bertarikh 5hb Mei 2016 tersebut dibicarakan semula dengan mengemukakan alasan-alasan sepertimana didalam Afidavit permohonannya.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[8] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Saman No: 10300-045-0250-2016.

[9] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[10] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” yang maksudnya memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan *“Permohonan semakan boleh dibuat ke atas*

kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan”.

[11] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah**, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[12] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[13] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[14] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No: 10300-045-0250-2016, Kami membuat dapatan seperti berikut;

- a) Responden pada 15hb April 2016 telah menfailkan kes Permohonan Pembatalan Hibah terhadap setengah bahagian tanah yang dikenali sebagai Lot 90477 GM 4206 Mukin

Sanglang, Perlis melalui kausa tindakan Kes Mal No: 10300-038-0066-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam;

- b) Berdasarkan Rekod Pendaftaran Tanah tersebut yang dikeluarkan pada 29hb Januari 2016, Pemilik Berdaftar adalah seperti berikut;
 - i) Hassan Bin Hj. Arshad, 1/5 bahagian;
 - ii) Hussain Bin Arshad, 3/10 bahagian; dan
 - iii) Norma Binti Jaafar, 1/2 bahagian.;
- c) Berdasarkan Rekod Pendaftaran Tanah tersebut juga, Pada 27hb Januari 2014, terdapat satu Pindahmilik Tanah melalui No. Perserahan 317/2014 telah dilakukan oleh Pemilik asal Hajjah Bidah Binti Che Lah (No. Kad Pengenalan: 350720-09-5002) yang memiliki 1/2 bahagian dari tanah Lot 90477 GM 4206 Mukin Sanglang, Perlis kepada Norma Binti Jaafar (No. Kad Pengenalan: 590211-09-5090);
- d) Berdasarkan Perintah/Penghakiman YA Hakim ada menyatakan “Berdasarkan persetujuan bersama oleh Pn. Monarizah binti Ishak (melalui telefon), yang menunjukkan persetujuan dibuat secara panggilan telefon oleh Hakim dan Pn. Monarizah binti Ishak;
- e) Terdapatnya catatan YA Hakim Bicara yang menyatakan “Isu sesuai ke Mahkamah Sivil”
- f) YA Hakim Bicara telah memberikan Perintah/Penghakiman Pembahagian Pusaka antara lainnya seperti berikut;

Mahkamah memerintahkan bahawa hartanah yang dikenali sebagai GM 4206, Lot 90477 Mukim Sanglang, Perlis ("Tanah Puska Tersebut") milik Simati, Hajjah Bidah binti Che Lah (No. K/P: 350720-09-5002) yang dipegang oleh Defendan hendaklah dibahagikan diantara waris-waris simati seperti berikut;-

- i) Ishak bin Mat (no. k/p: 350523-09-5097) suami Simati;
- ii) Mohammad Radzi bin Ishak (no. k/p: 560110-09-5107) anak kandung Simati;
- iii) Norma binti Jaafar (no. k/p: 590211-14-5213) anak kandung Simati;
- iv) Monarizah binti Ishak (no. k/p: 630326-09-5094) anak kandung Simati;
- v) Mohd Fodzi bin Ishak (no. k/p: 700130-06-5361) anak kandung Simati; dan
- vi) Fauziah @ Munazirah binti Ishak (no. k/p: 741215-09-5026) anak kandung Simati.

Sedangkan Kes Mal No: 10300-045-0250-2016 adalah suatu Tuntutan Pengesahan Hibah yang dibuat oleh Responden selaku Plaintiff kes.

Dengan ini, kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut adalah suatu perkara yang tidak bertentangan dengan prinsip semakan.

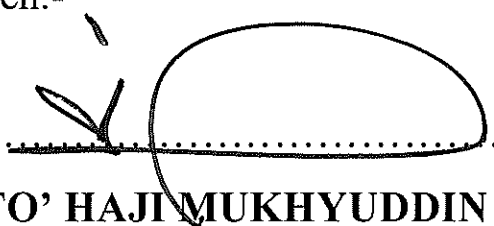
[15] Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas, Kami berpendapat Pemohon telah menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang telah menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

KEPUTUSAN

MAKA dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut

- 1) Permohonan Semakan Pemohon diterima;
- 2) Perintah/Penghakiman kes Saman Mal No.: 10300-045-0250-2016 bertarikh 5hb Mei 2016 dibatalkan;
- 3) Kes Pengesahan Hibah, Saman Mal No.: 10300-045-250-2016 diperintahkan dibicarakan semula;

Ditandatangani oleh:-

.....

1. YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

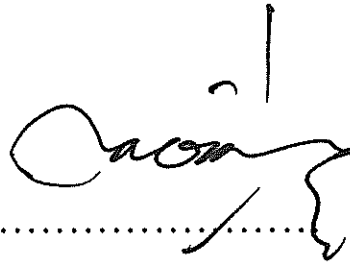
.....

2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....



3. **YA. DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :19/10/2018.....

